

표준근로계약서(농업·축산업·어업 분야)

Standard Labor Contract(For Agriculture, Livestock and Fishery Sectors)

(앞쪽)

아래 당사자는 다음과 같이 근로계약을 체결하고 이를 성실히 이행할 것을 약정한다.
The following parties to the contract agree to fully comply with the terms of the contract stated hereinafter :

사용자 Employer	업체명 Name of the enterprise	전화번호 Phone number
	소재지 Location of the enterprise	
	성명 Name of the employer	사업자등록번호 (주민등록번호) Identification number
근로자 Employee	성명 Name of the employee	생년월일 Date of birth
	본국 주소 Address(Home Country)	

1.근로계약기간	-신규 또는 재입국자: () 개월, 년 월 일 ~ 년 월 일 -사업장변경자: 년 월 일 ~ 년 월 일 * 수습기간: []활용(입국일부터 [] 1 개월 [] 2 개월 [] 3 개월 []개월) []미활용 ※ 신규 또는 재입국자의 근로계약기간은 입국일부터 기산함(다만, 「외국인근로자의 고용 등에 관한 법률」 제 18 조의 4 제 1 항에 따라 재입국(성실재입국)한 경우는 입국하여 근로를 시작한 날부터 기산함).	
1.Term of Labor contract	-New or Re-entering employee: () month(s), from(YY/MM/DD) YY/MM/DD) -Employee who changed workplace: from (YY/MM/DD) to YY/MM/DD) * Probation period: [] Included (for [] 1 month [] 2 months [] 3 months from entry date – or specify other:), [] Not included. ※ The employment term for newcomers and re-entering employees will begin on their date of arrival in Korea, while the employment of those who re-entered through the committed workers' system will commence on their first day of work as stipulated in Article 18-4 (1) of Act on Foreign Workers' Employment, etc.	
2. 근로장소	※근로자를 이 계약서에서 정한 장소 외에서 근로하게 해서는 안 됨	
2. Place of employment	※ The undersigned employee is not allowed to work apart from the contract enterprise.	
3. 업무내용	- 업종: - 사업내용: - 직무내용: ※외국인근로자가 사업장에서 실제 수행하게 될 구체적인 업무를 반드시 상세하게 기재합니다. (예시: 딸기 재배, 돼지사육 및 축사관리, 어로작업 및 굴양식 등)	
3. Description of work	- Industry: - Business description: - Job description: ※Detailed duties and responsibilities of the employee must be stated. (e.g. strawberry growing, pig care and barn management, fishing and oyster farming, etc.)	
4.근로시간	- 시 분 ~ 시 분 - 월 ()시간 ※ 농번기, 농한기(어업의 경우 성어기, 휴어기), 계절 기상요인에 따라 ()시간 내에서 변경 가능	*「근로기준법」 제 63 조에 따른 농림, 축산, 양잠, 수산 사업의 경우 같은 법에 따른 근로시간, 휴게, 휴일에 관한 규정은 적용받지 않음.
4.Working hours	- Regular working hours: from to - ()hours/month ※ Daily working hours are changeable up to () hours depending on seasonal work availability and climate changes for the agriculture and fisheries industry (e.g. peak and off-seasons)	
5. 휴게시간	1 일 ()회, ()시간 ()분	
5. Recess hours	() times for a total of () hour(s) () minute(s) per day	*In pursuant to the Article 63 of the Labor Standards Act, working hours, recess hours, off-days are not applied to agriculture, forestry, livestock breeding, silk-raising farming and marine product
6.휴일	[] 주 1 회, [] 월 1 회, [] 월 2 회, [] 월 3 회, [] 기타 () ※ 휴일은 정기적으로 부여하는 것을 원칙으로 하되, 부득이 한 경우 당사자가 협의하여 날짜를 조정할 수 있음 농번기(성어기): [] 주 1 회, [] 월 1 회, [] 월 2 회, [] 월 3 회, [] 기타 ()	

6. Holidays	☐ 1 time/week, ☐ 1 time/month, ☐ 2 times/month, ☐ 3 times/month, ☐ etc. () ※ Holidays should be given on a regular basis, the employer and employee can change the date through consultation. Peak seasons: ☐ 1 time/week, ☐ 1 time/month, ☐ 2 times/month, ☐ 3 times/month, ☐ etc. ()
7. 임금	1) ☐ 월급, ☐ 시간급, ☐ 일급, ☐ 주급 : 원 2) 상여금 및 수당: ☐ 지급(상여금: 원, 수당: 원), ☐ 미지급 * 수습기간 중 임금 ()원, 수습시작일부터 3개월 이내 근무기간()원 * 근로시간에서 정한 시간을 넘는 연장근로에 대해 시간당 ()원을 지급함 ※ 야간근로(당일 22:00~다음날 06:00)에 대해서는 통상임금의 50%를 가산임금으로 지급해야 함 (상시근로자 4인 이하 사업장에는 해당되지 않음) 1) Wage: won / (☐ Monthly, ☐ Hourly, ☐ Daily, ☐ Weekly) 2) Bonus or extra pay: ☐ Paid, ☐ Unpaid If paid, (bonus: won, extra pay: won) * Wage during probation : ()won, but for up to the first 3 months of probation period: ()won * The employee will be paid at the overtime rate of () won/hour. ※ A Night shift (from 10PM to 6AM on the next day) will be paid 50% more than the employee's regular rate of pay (This is not applicable to businesses with 4 or less employees).
7. Payment	
8. 임금지급일	매월()일 또는 매주()요일. 다만, 임금 지급일이 공휴일인 경우에는 전날에 지급함.
8. Payment date	Every ()th day of the month or every () day of the week. If the payment date falls on a holiday, the payment will be made on the day before the holiday.
9. 지급방법	☐ 직접 지급, ☐ 통장 입금 ※ 사용자는 근로자 명의로 된 예금통장 및 도장을 관리해서는 안 됨.
9. Payment methods	☐ In person, ☐ By direct deposit transfer into the employee's account ※ The employer must not keep the bank book and the seal of the employee.
10. 숙식제공	1) 숙박시설 제공 - 숙박시설 제공 여부: ☐ 제공 ☐ 미제공 제공 시, 숙박시설의 유형(☐ 주택, ☐ 고시원, ☐ 오피스텔, ☐ 숙박시설(여관, 호스텔, 펜션 등), ☐ 컨테이너, ☐ 조립식 패널, ☐ 사업장 건물, 기타주택형태 시설()) - 숙박시설 제공 시 근로자 부담금액: 매월 원 2) 식사 제공 - 식사 제공 여부: 제공(☐ 조식, ☐ 중식, ☐ 석식), ☐ 미제공 - 식사 제공시 근로자 부담금액: 매월 원 ※ 근로자의 비용 부담 수준은 사용자와 근로자 간 협의(신규 또는 재입국자의 경우 입국 이후)에 따라 별도로 결정.
10. Accommodations and Meals	1) Provision of accommodation - Provision of accommodation: ☐ Provided ☐ Not provided (If provided, accommodation types: ☐ Detached houses, ☐ Goshiwans, ☐ Studio flats, ☐ Lodging facility (such as a motel, hostel, pension hotel, etc.), ☐ Container boxes, ☐ SIP panel ☐ Rooms within the business building - or specify other()) - Cost of accommodation paid by employee: won/month 2) Provision of meals - Provision of meals: ☐ Provided (☐ breakfast, ☐ lunch, ☐ dinner), ☐ Not provided - Cost of meals paid by employee: won/month ※ The amount of costs paid by employee, will be determined by mutual consultation between the employer and employee (Newcomers and re-entering employees will consult with their employers after arrival in Korea).
11. 사용자와 근로자는 각자가 근로계약, 취업규칙, 단체협약을 지키고 성실하게 이행하여야 한다.	
11. Both employees and employers shall comply with collective agreements, rules of employment, and terms of labor contracts and be obliged to fulfill them in good faith.	
12. 이 계약에서 정하지 않은 사항은 「근로기준법」에서 정하는 바에 따른다.	
12. Other matters not regulated in this contract will follow provisions of the Labor Standard Act.	

(YY/MM/DD)

사용자 :

(서명 또는 인)

Employer :

(signature)

근로자 :

(서명 또는 인)

Employee:

(signature)

공제 동의서

Kasunduan sa Pagbabawas

사용자 _____은(는) 근로계약 체결 시 약정한 임금을 외국인근로자에게 매월 임금 지급시 다음과 같이 (☐ 숙소비만, ☐ 식비만, ☐ 숙소비와 식비 모두) 공제하고 지급하기로 한다.

Ang employer, _____, ay magbabayad sa banyagang empleyado ng buwanang sahod na itinakda sa kasunduan sa trabaho pagkatapos ibawas ang mga sumusunod: (☐ mga gastusin sa tirahan, ☐ mga gastusin sa pagkain lamang, ☐ parehong gastusin sa tirahan at pagkain).

☐ 공제 항목

- 숙소비 : 월 _____원을 공제한다.
- 식비 : 월 _____원을 공제한다.

☐ Mga Aytem na ibabawas

- Mga gastusin sa tirahan: ₩_____KRW bawat buwan ay ibabawas.
- Gastusin sa Pagkain : ₩_____KRW bawat buwan ay ibabawas.

☐ 공제내역 교부

- 사용자는 매월 급여명세서에 공제항목을 기재하여 근로자에게 교부

☐ Pabatid ng Mga Detalyadong Pagbabawas

○ Ang employer ay magbibigay sa empleyado ng buwanang payslip na naglalaman ng mga aytem ng mga bawas na itinakda.

외국인근로자 _____ 본인은 상기의 임금에서 공제되는 항목에 관하여 사용자로부터 자세한 설명을 듣고 이를 충분히 검토한 후 자유로운 의사로 동의함을 확인하며 이에 서명·날인합니다.

Ako, _____, ang banyagang empleyado, ay nagpapatunay na ako ay binigyan ng detalyadong paglalarawan ng employer hinggil sa mga aytem na ibabawas mula sa aking sahod tulad ng nakasaad sa itaas, na aking tinatanggap ng kusa; kaya't isinusulat ko ang aking pangalan at nilalagdaan o ipinaglalagay ko ang aking selyo sa ibaba.

20 년 월 일

BUWAN ARAW, 20XX

외국인근로자 (서명)

Empleyadong Banyaga: _____ (Lagda)